OBJECTIF BARREAU

Point d'actualités en LPDF

6 octobre 2026

Grand oral du CRFPA

Intervention réalisée par

Michaël Poyet

1- Blocus des lycées : le projet de loi casseur-payeur peut-il avoir une influence ?

Alors que les blocages lycéens se multiplient, le Premier ministre a avancé l'examen du projet de loi « casseur-payeur » au Sénat dès le 27 octobre 2026.

Ce projet de loi, qui comprend cinq articles, a pour principal objet la conception d'un nouveau régime de responsabilité civile permettant de tenir solidairement responsables les personnes ayant participé à une action collective violente dans le cadre de laquelle ont été commis des dommages, en vue de la réparation de ceux-ci.

Il vise d'abord à créer ce régime de responsabilité extracontractuelle pour faute qui a vocation à s'appliquer aux actes de violences, dégradations et destructions commises dans le cadre des rassemblements illicites que constituent, d'une part, les groupements en vue de commettre des violences volontaire, au sens de l'article 222-14-2 du code pénal et, d'autre part, des attroupements, au sens de l'article 431-3 du même code, dès lors qu'ils sont devenus illicites suite au refus de dispersion de leurs membres dans les conditions fixées à l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure.

Le projet de loi crée, selon ses mots, « *une forme de responsabilité collective* » : Cf. *https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/DLR5L17N54925*



1- Blocus des lycées : le projet de loi casseur-payeur peut-il avoir une influence ?

Le projet de loi propose de modifier, ensuite, les conditions dans lesquelles l'Etat peut engager une action récursoire à l'encontre des auteurs et des responsables solidaires de ces dommages en facilitant l'intervention de l'agent judiciaire de l'Etat. Avec la même intention, il prévoit de rendre recevable la déclaration de partie civile faite postérieurement aux réquisitions du ministère public, lorsque la juridiction a renvoyé l'examen de l'affaire sur les intérêts civils.

Par ailleurs, le projet de loi prévoit une dérogation supplémentaire à la règle d'insaisissabilité des allocations familiales et des aides personnelles au logement en vue de pouvoir mobiliser ces prestations pour le paiement des dommages et intérêts auquel une personne est définitivement condamnée sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, par exemple en vertu du nouvel article L. 211-9-1 du code de la sécurité intérieure.

Le Gouvernement a décidé de rendre public l'avis du Conseil d'Etat sur un projet de loi relatif à la réparation des dommages résultant de violences ou de dégradations commises dans l'espace public et au recouvrement des dommages et intérêts.



1- Blocus des lycées : le projet de loi casseur-payeur peut-il avoir une influence ?

Le Conseil d'État a toutefois émis des réserves sur le texte :

Le Conseil d'Etat observe en effet qu'elle est largement dépourvue de toute donnée financière ou budgétaire qui permettrait, d'une part, d'éclairer la situation actuelle en estimant l'évolution du montant des dommages occasionnés au cours des dernières années par les phénomènes de violence collective visés par le texte et, d'autre part, d'évaluer les effets attendus du projet de loi en tant qu'il instaure un régime de responsabilité complémentaire en matière d'amélioration du recouvrement des dommages et intérêts résultant des préjudices qui en sont nés. Seules les informations ultérieurement apportées par l'agent judiciaire de l'Etat et la direction du Trésor ont permis d'obtenir une vision au moins partielle de la situation, et ont, après leur communication à la demande du Conseil d'Etat, été intégrés dans l'étude d'impact, qui devrait par ailleurs être complétée de données relatives à l'efficacité des dispositifs existants et au nombre de condamnations tant pénales que civiles prononcées sur leur fondement.



1- Blocus des lycées : le projet de loi casseur-payeur peut-il avoir une influence ?

Le Conseil d'État a toutefois émis des réserves sur le texte :

En ce qui concerne l'ajout d'une dérogation supplémentaire à la règle d'insaisissabilité de certaines prestations de solidarité, le Conseil d'Etat considère que l'étude d'impact ne présente qu'imparfaitement le champ exact de la mesure proposée, qui ne se limite pas aux seuls dommages résultant de violences urbaines, et pourrait être enrichie de données relatives à l'exécution des jugements définitifs condamnant des personnes physiques à des dommages et intérêts. Ces données sont en effet indispensables pour donner des indications quant aux effets possibles de la mesure sur des bénéficiaires de ces prestations.

Pour approfondir : *https://www.conseil-etat.fr/site/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/au-gouvernement/avis-sur-un-projet-de-loi-relatif-a-la-reparation-des-dommages-resultant-de-violences-ou-de-degradations-commises-dans-l-espace-public-et-au-recouv*

1- Blocus des lycées : le projet de loi casseur-payeur peut-il avoir une influence ?

Idées à réfléchir :

Pensez-vous qu'il soit nécessaire de créer un nouveau régime de responsabilité extracontractuelle pour faute qui aurait vocation à s'appliquer aux actes de violences, dégradations et destructions commises dans le cadre des rassemblements illicites ?

« Casseur-payeur », une mesure applicable ?

Des mesures de police ont été prises qui peuvent être contestées devant le juge administratif, en référé ou au fond : arrêtés préfectoraux pris pour interdire des rassemblement devant ou autour de lycées (liberté d'aller et venir…) ou arrêtés pris pour l'usage de drone pour surveiller les abords des lycées (vie privée et familiale…)

Qu'est-ce qu'un attroupement ?

2- Projets et propositions de lois en cours en lien avec les LPDF

A SUIVRE :

- **Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (**déposée le 11 août 2026 sur le bureau de la présidente de l'Assemblée nationale et qui est examinée depuis le 1er octobre 2026)

Selon l'auteure de la proposition de loi, Mme Céline Thiébault-Martinez : « *depuis 2017, le mouvement #MeToo et la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) ont levé le voile sur une réalité longtemps ignorée : les violences sexistes ou sexuelles constituent l'une des atteintes aux droits humains les plus massives et les plus tolérées en France* ». Ces violences « *touchent toutes les sphères de la société, tous les milieux sociaux, toutes les générations. Elles frappent d'abord les femmes et les enfants et sont, dans l'immense majorité des cas, commises par des hommes, le plus souvent connus des victimes.* ».

Idées à réfléchir : ***Pourquoi est utilisée l'expression « loi intégrale » ?*** Parce que l'objectif de cette proposition de loi est de « *bâtir une réponse globale* » face aux violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants dès lors que plusieurs lois ont déjà été adoptées ces dernières années afin de lutter contre ces violences, comme par exemple la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, la loi du 13 juin 2024 renforçant l'ordonnance de protection et créant l'ordonnance provisoire de protection immédiate ou encore la loi du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles.

2- Projets et propositions de lois en cours en lien avec les LPDF

Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (déposée le 11 août 2026 sur le bureau de la présidente de l'Assemblée nationale et qui est examinée depuis le 1er octobre 2026)

Pour approfondir : *https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/apporter_reponse_integrale_phenomene_violences_sexuelles_sexistes_contre_femmes_enfants_17e*

Voir également : **Proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales (dépôt le mardi 11 août 2026).**

Pour approfondir : *https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/adapter_autorite_judiciaire_lutte_contre_violences_sexuelles_intrafamiliales_17e*

Saisi par la Présidente de l'Assemblée nationale, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a adopté le 16 juillet 2026 un avis sur la proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l'encontre des femmes et des enfants. À travers cet avis, le CESE analyse les conditions de réussite des mesures proposées ainsi que leurs effets indirects potentiels afin d'en garantir la pleine effectivité.

Pour approfondir : *https://www.lecese.fr/travaux-publies/loi-visant-lutter-de-maniere-integrale-contre-les-violences-sexistes-et-sexuelles-faites-aux-femmes-et-aux*

2- Projets et propositions de lois en cours en lien avec les LPDF

A cette occasion, voir **la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes** (notamment la création de l'article 15-3-2-2 du Code de procédure pénale obligeant les forces de l'ordre à informer les victimes de violences intrafamiliales ou sur mineurs de moins de 15 ans de leur droit d'être assistées par un avocat et de bénéficier de l'aide juridictionnelle

VOIR SYNTHESE TRES CLAIRE via le lien suivant :

https://cnb.avocat.fr/actualite/tout-savoir-sur-la-loi-justice-criminelle

3- A lire pour suivre l’actualité en lien avec les LPDF

Le Président Richard Ferrand lance un appel à défendre l’État de droit

Le président du Conseil constitutionnel, Richard Ferrand, a ouvert la conférence annuelle de *l’European Law Institute* avec un appel à défendre l’État de droit.

La conférence annuelle de l’European Law Institute (ELI) s’est déroulée du 1er au 4 septembre 2026 à Paris. Fondé en 2011 à Paris, l’ELI, qui se donne pour mission d’améliorer la qualité du droit en créant des liens en Europe, célèbre cette année son 15e anniversaire.

Le 2 septembre, au sein du Grand Amphithéâtre historique de la Sorbonne, Richard Ferrand, président du Conseil constitutionnel, a ouvert le débat consacré à l’État de droit et à la justice devant un public de 300 praticiens du droit, juges, académiques et diplomates.

Aux côtés du premier président de la Cour de cassation, Christophe Soulard, et du vice-président du Conseil d’État, Marc Guillaume, le Président Ferrand est revenu sur ce qui fonde notre démocratie, à savoir les droits et libertés du citoyen qui s’exercent au quotidien de manière silencieuse. Il a appelé à la promotion collective de l´État de droit et à l’engagement des citoyens et des responsables publics à nos côtés.

Le Conseil constitutionnel a ainsi à cœur de promouvoir la diffusion des principes constitutionnels, socle de notre démocratie, en expliquant et motivant ses décisions et son action. Il appelle les juges, les professeurs de droit, les avocats, les chercheurs et les étudiants à participer à l’explication du droit et à rappeler l’importance de l’État de droit pour la protection des libertés et de la démocratie.

3- A lire pour suivre l’actualité en lien avec les LPDF

Le Président Richard Ferrand lance un appel à défendre l’État de droit

Lien pour lire le discours complet :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/2026-09/ELI%20Sorbonne%20Vdef.pdf